



AHMAD KHAIRUDDIN BIN ABD RAHIM
lwn
SHARIFAH NAEMAH KHALIDZA BT SYED HASSAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, , YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Panel)]

Pada : 1hb Mei 2018

Kes Rayuan No. 10000-034-0092-2017

Peguam Pemohon:

Puan Rozanahah Binti Juisin dari Tetuan Shahrizat Rashid & Lee

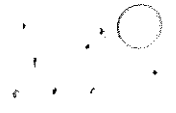
Peguam Responden:

Encik Abdul Razak Bin Hashim dari Tetuan Sri, Ling & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

Rayuan Perayu

[1] Perayu Ahmad Khairudin Bin Abd Rahim telah merayu kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Mal Saman No: 10200-034-0436-2006 yang bertarikh 25hb Jun 2008 antaranya seperti berikut;

- 
- a. Mahkamah memutuskan bahawa berkenaan dengan isu harta-harta perlu dinilai mengikut nilai semasa seperti yang telah diperintahkan Mahkamah pada 16 November 2006 adalah dikekalkan; dan
 - b. Mahkamah memerintahkan Responden menjual harta-harta berkenaan yang telah diisytiharkan sebagai Harta Sepencarian dengan mengikut nilai harta semasa dan bukan mengikut harga semasa perintah dikeluarkan.

[2] Perayu merayu agar perintah tersebut dibatalkan berdasarkan Alasan-alasan Rayuan yang di failkan oleh Perayu pada 25hb Julai 2017 sepertimana pada muka surat 59 – 59 Rekod Rayuan.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI SELANGOR

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 18hb September 1980 di Terengganu dan kemudiannya telah bercerai pada 10hb Ogos 1988 di Pejabat Khadi, Petaling Jaya dengan talak satu.

[4] Pada 9hb Julai 1996, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui kausa tindakan kes Mal No. : Bil 3 Tahun 1994, telah mengeluarkan perintah Harta Sepencarian antara pihak-pihak antara lain seperti berikut;

- 
- i) Hartanah yang beralamat di No. 1, Medan Athinahappan 1, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur yang di daftarkan di atas nama Perayu adalah merupakan harta sepencarian;
 - ii) Hartanah yang beralamat di Lot 431, Rasah Jaya, Seremban yang didaftarkan di atas nama Responden adalah merupakan harta sepencarian;
 - iii) Sekeping tanah pertanian di Lot 3492, Mukim Jerong, Daerah Marang, Terengganu yang didaftarkan di atas nama Perayu adalah merupakan Harta Sependarian;
 - iv) Bahawa Responden mempunyai hak $\frac{1}{3}$ bahagian manakala Perayu mempunyai $\frac{2}{3}$ bahagian ke atas harta-harta tersebut; dan
 - v) Harta-harta tersebut hendaklah dijual atau dinilai dengan nilai semasa dan pembahagiannya hendaklah dibuat setelah menolak hutang-hutang dalam memperoleh harta-harta tersebut.

[5] Pada 2hb November 2006, Responden telah membuat Permohonan untuk mendapatkan Perlaksanaan Perintah tersebut melalui kausa tindakan kes Mal No. 10200-034-0436-2006 dengan alasan;

- i) Perayu sejak dari tarikh perintah kes Mal No. Bil 3 Tahun 1994 dikeluarkan pada 9hb Julai 1996 gagal mematuhi keseluruhan perintah tersebut;

- ii) Responden bimbang Perayu melupuskan harta-harta yang didaftarkan atas nama Perayu kerana harta-harta tersebut telah selesai pembayaran pembiayaan pinjamannya; dan
- iii) Harta-harta tersebut hendaklah dijual atau dinilai dengan nilai semasa.

[6] Perayu tidak setuju nilai pembahagian dibuat berdasarkan kepada nilai harga jualan ketika harta tersebut dijual, tetapi adalah berdasarkan penilaian harga pasaran ketika perintah kes Mal No. Bil 3 Tahun 1994 dikeluarkan iaitu pada 9hb Julai 1996. Perayu menyatakan jika mahkamah menerima permohonan Responden agar penilaian adalah berdasarkan nilai harga semasa ketika pelaksanaan/jualan, ini bermakna mahkamah tidak adil dalam menetapkan isu penilaian semasa. Perayu mendakwa jika, mahkamah menetapkan hartanah-hartanah tersebut hendaklah dinilai mengikut harga ketika pelaksanaan/jualan maka hartanah yang didaftarkan atas nama Responden beralamat di Lot 431, Rasah Jaya, Seremban juga perlu dinilai secara sedemikian.

[7] Responden menyatakan bahawa, harta sepencarian beralamat di Lot 431, Rasah Jaya, Seremban yang didaftarkan atas namanya telah dibuat pelaksanaan/jualan mengikut harga pasaran pada ketika itu dan bukannya mengikut harga pasaran ketika perintah kes Mal No. Bil 3 Tahun 1994 diberikan iaitu pada 9hb Julai 1996.

[8] Pada 19hb Jun 2007, pihak-pihak telah bersetuju bahawa hanya satu isu sahaja yang menjadi pertikaian iaitu samada hartanah yang beralamat di No. 1, Medan Athinahappan 1, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur yang di daftarkan di atas nama Perayu dibuat penilaian berdasarkan nilai semasa pada tarikh pada tarikh Perintah Mal No. Bil 3 Tahun 1994 diberikan iaitu pada 9hb Julai 1996 atau nilai semasa pada Jun 2008 (semasa kes Mal Saman No: 10200-034-0436-2006 diputuskan).

[9] Pada 25hb Jun 2008, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah memutuskan bahawa harta-harta yang didaftarkan atas nama Perayu perlu dinilai mengikut nilai semasa dan dibahagikan sepertimana yang telah diperintahkan oleh Mahkamah pada 9hb Julai 1996 iaitu dimana Responden mempunyai hak 1/3 bahagian manakala Perayu mempunyai 2/3 bahagian ke atas harta-harta tersebut.

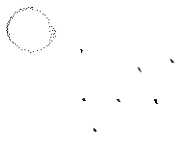
ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[10] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Penghujahan-penghujahan bertulis yang telah dimasukkan oleh pihak-pihak, Rekod Rayuan dan Alasan Penghakiman Bertulis Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor. Kami akan mengulasnya perkara-perkara yang dirayu secara keseluruhan berpandukan alasan-alasan Rayuan Perayu yang telah dihujahkan oleh pihak-pihak kepada kami.

[11] Isu yang perlu kami putuskan dalam kes ini ialah, *“samada hartanah-hartanah yang di daftarkan di atas nama Perayu dibuat penilaian berdasarkan nilai semasa pada tarikh pada tarikh Perintah Mal No. Bil 3 Tahun 1994 diberikan iaitu pada 9hb Julai 1996 atau nilai semasa pada Jun 2008 (semasa kes Mal Saman No: 10200-034-0436-2006 diputuskan)”*.

[12] Berdasarkan penelitian kami, kami telah membuat dapatan-dapatan seperti berikut;

- i) Pihak-pihak telah berkahwin pada 18hb September 1980 dan kemudiannya telah bercerai pada 10hb Ogos 1988;
- ii) Hasil perkahwinan pihak-pihak telah memperolehi harta-harta antaranya seperti berikut;
 - a) Hartanah yang beralamat di No. 1, Medan Athinahappan 1, Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur yang di daftarkan di atas nama Perayu;
 - b) Sekeping tanah pertanian di Lot 3492, Mukim Jerong, Daerah Marang, Terengganu yang didaftarkan di atas nama Perayu; dan
 - c) Hartanah yang beralamat di Lot 431, Rasah Jaya, Seremban yang didaftarkan di atas nama Responden
- iii) Pada 9hb Julai 1996, Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui kausa tindakan kes Mal No.: Bil 3 Tahun 1994 telah memutuskan;

- 
- a) Mahkamah mengisytiharkan hartanah-hartanah tersebut sebagai Harta Sepencarian pihak-pihak dengan kadar pembahagian 1/3 bahagian kepada Responden, dan 2/3 bahagian kepada Perayu; dan
 - b) Harta-harta tersebut hendaklah dijual atau dinilai dengan nilai semasa dan pembahagiannya hendaklah dibuat setelah menolak hutang-hutang dalam memperoleh harta-harta tersebut
- iv) Pada 2hb November 2006, Responden telah membuat Permohonan untuk mendapatkan Perlaksanaan Perintah tersebut melalui kausa tindakan kes Mal No. 10200-034-0436-2006;
- v) Responden memohon agar hartanah-hartanah yang didaftarkan atas nama Perayu dibuat penilaian berdasarkan nilai semasa iaitu penilaian ketika perintah dilaksanakan dan Perayu diperintahkan memberikan 1/3 dari nilai tersebut kepada Responden;

[13] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat perintah Mahkamah yang menyebutkan ***“Harta-harta tersebut hendaklah dijual atau dinilai dengan nilai semasa”*** bermaksud bahawa pembahagian harta sepencarian pihak-pihak adalah mengikut nilai harga pasaran ketika Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor kes Mal No.: Bil 3 Tahun 1994 dilaksanakan dan bukannya ketika perintah harta sepencarian itu diberikan.

[14] Ini kerana, berpandukan kes *Md Zan Bin Hassan lwn. Siti Normala Binti Shiekf Obid [Kes Semakan Negeri Selangor No. 10000-003-0022-2016]*, sebaik sahaja sesuatu harta diisytiharkan sebagai harta sepencarian maka ianya hendaklah dibahagikan mengikut kadar bahagian masing-masing segala hasil/manfaat (sewaan, pajakan dan sebagainya) atau pengembangan dan tanggungan (ansuran bulanan pembiayaan, cukai, caj dan sebagainya) sehinggalah harta tersebut dibuat pelaksanaan atau dibuat penjualan sepertimana yang dinyatakan dibawah subSeksyen 122(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 2 Tahun 2003*] menyatakan;

“... apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.”

[15] Oleh kerana, hartatanah-hartanah tersebut adalah 1/3 bahagiannya merupakan milik Responden sebaik Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor kes Mal No.: Bil 3 Tahun 1994 diberikan, maka Responden adalah juga merupakan pemilik hartanah tersebut walaupun belum didaftarkan oleh Perayu. Hak Responden sebanyak 1/3 berkuatkuasa sejak 9hb Julai 1996 ke atas hartanah-hartanah tersebut dan ianya kekal melainkan sekiranya Perayu membayar nilai 1/3 bahagian mengikut nilai pasaran hartanah ketika

Perayu membuat pembayaran dan bukan mengikut nilai ketika perintah dikeluarkan.

[16] Ini bererti, Responden mempunyai hak dan kepentingan sebanyak 1/3 dari hasil-hasil yang diperolehi atau apa-apa manfaat dari hartanah-hartanah tersebut seperti sewaan dan pajakan selagimana Responden mempunyai bahagiannya ke atas hartanah tersebut. Begitu jugalah sekiranya hartanah-hartanah tersebut dijual, maka Responden berhak atas hasil jualan tersebut sebanyak 1/3 bahagian sebagai harta sepencarian.

[17] Kami berpendapat adalah tidak adil sekiranya Responden mendapat 1/3 daripada nilai harga pasaran ketika Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor kes Mal No.: Bil 3 Tahun 1994 diberikan iaitu pada 9hb Julai 1996 (22 tahun yang lalu) sedangkan, apabila perintah tersebut diberikan, adalah menjadi kewajipan Perayu untuk melaksanakan perintah tersebut. Akibat dari keingkaran Perayu melaksanakan perintah tersebut, hak responden untuk mendapat apa-apa hasil dari hartanah tersebut seperti sewaan dan pajakan sebanyak 1/3 atau menduduki rumah tersebut telah dinafikan oleh Perayu. Persoalannya, dalam tempoh 22 tahun tersebut, siapakah yang menikmati segala hasil yang diperolehi dari hartanah-hartanah tersebut?. Adalah segala hasil yang diperolehi dari hartanah tersebut telah dibahagikan antara Perayu dan Responden atas kadar 2/3 dan 1/3 sejak Perintah Harta Sepencarian diberikan pada 1996?.

[18] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan Kami di atas, Kami berpendapat bahawa pembahagian hasil/nilai jualan ke atas harta sepencarian pihak-pihak adalah berdasarkan harga pasaran ketika harta tersebut dijual/pembahagian hasil dan bukannya nilai semasa ketika Perintah/Pengisytiharan sesuatu harta itu sebagai harta. Perayu tidak boleh mendapat apa-apa manfaat dari keingkaran dan ketidak patuhannya melaksanakan Perintah Harta Sepencarian yang diberikan oleh Mahkamah pada 1996 kerana ***“seseorang yang tidak mematuhi undang-undang tidak berhak mendapat manfaat undang-undang dari tindakan ketidak patuhannya”***

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan, Alasan Penghakiman Hakim Bicara, Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Rayuan Perayu diTOLAK;
- ii] Perayu diperintahkan membayar kos kepada Responden dan kos ditaksirkan dihadapan Pendaftar.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. **YAA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**

Pengerusi

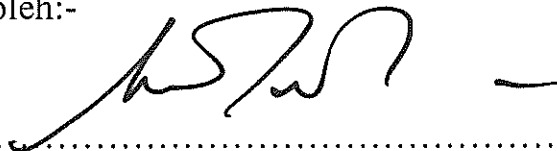
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA. DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-



-
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :.....

